

ความแพ่ง ประกอบกับประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญา ๒ ฉบับ ได้แก่ Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters และ Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๗๙ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และวันที่ ๒๔ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ตามลำดับ ประเทศไทยจึงไม่มีพันธกรณีระหว่างประเทศ ในการยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างกรณีที่ ศาลต่างประเทศมีคำพิพากษาว่ากรรมสิทธิ์ในห้องชุดเป็นของผู้ฟ้องคดีมาใช้บังคับแก่ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ คำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดที่ไม่รับคำขอ ออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนสมรสกับนาย จ. บุคคลสัญชาติมาเลเซีย ตามกฎหมาย ประเทศสวีเดน ในระหว่างสมรส ผู้ฟ้องคดีและนาย จ. ได้ทำสัญญาจดทะเบียนซื้อขายห้องชุด ในประเทศไทย และถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดร่วมกัน ซึ่งห้องชุดดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้หย่ากับนาย จ. โดยศาลประเทศสวีเดนได้มี คำพิพากษาให้ทั้งสองฝ่ายหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยาตามกฎหมายการสมรสของประเทศสวีเดน และให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แบ่งทรัพย์สินตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงให้ ห้องชุดในประเทศไทยเป็นของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ ห้องชุดดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ประเภทแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสตามคำพิพากษาของศาลประเทศสวีเดน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ห้องชุด แต่ไม่สามารถนำหนังสือ กรรมสิทธิ์ห้องชุดมาดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลได้ จะต้องเป็นคำพิพากษา ถึงที่สุดแล้วตามข้อ ๑๒ (๓) ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ จดทะเบียนอาคารชุด การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๓ และต้องเป็นคำพิพากษามาตรา ๔ ทวิ และมาตรา ๔ ฉ แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอออกใบแทนของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่ง ดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า ตามมาตรา ๔ ทวิ และมาตรา ๔ ฉ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ บัญญัติให้การฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในประเทศไทย ต้องฟ้องต่อศาลตามกฎหมายไทย ศาลตามข้อ ๑๒ (๓) ของกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนอาคารชุด การออกหนังสือกรรมสิทธิ์



ห้องชุด และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงหมายถึงศาลที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เท่านั้น คำสั่งไม่รับคำขอออกไปแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ให้อยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับคำขอออกไปแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอออกไปแทนหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๔๖๐/๔๑๐ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้กรรมสิทธิ์ห้องชุดดังกล่าวเฉพาะส่วนของนาย จ. ตามคำพิพากษาของศาลประเทศสวีเดน แต่ไม่ได้หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดมาเพื่อดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ อันเป็นการขอออกไปแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดในกรณีศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ห้องชุด แต่ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถนำหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดมาเพื่อดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลได้ตามข้อ ๑๒ (๓)^{๑๒} ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนอาคารชุด การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ๒๕๕๓ ซึ่งศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งถึงที่สุดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามคดีนี้ อันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ที่ผู้ยื่นคำขอสามารถนำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอออกไปแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดตาม ข้อ ๑๒ (๓) ของกฎกระทรวงดังกล่าวได้แก่ ศาลไทยที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษามาตรา ๔ ทวิ^{๑๓} และมาตรา ๔ ฉ^{๑๔} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

^{๑๒} กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนอาคารชุด การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๑๒ การออกไปแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ในกรณีศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ห้องชุด แต่ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถนำหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดมาเพื่อดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจออกไปแทนได้ตาม (๑) โดยอนุโลม

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๓-๑๔} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๔ ทวิ คำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรหรือไม่ หรือต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่เขตศาล

มาตรา ๔ ฉ คำร้องขอเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยู่ในราชอาณาจักรก็ดี คำร้องขอที่หากศาลมีคำสั่งตามคำร้องขอนั้นจะเป็นผลให้ต้องจัดการ หรือเลิกจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในราชอาณาจักรก็ดี ซึ่งมูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรและผู้ร้องไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในเขตศาล



กระทรวงการต่างประเทศ ได้ชี้แจงต่อศาลตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๘๐๔/๑๑๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ว่า ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญา ๒ ฉบับ ได้แก่ Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters และ Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations ที่มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๗๙ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และวันที่ ๒๔ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ตามลำดับ ประเทศไทยจึงไม่มีพันธกรณีระหว่างประเทศในการยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ จึงไม่สามารถนำคำพิพากษาของศาลต่างประเทศที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญามาใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำขอออกไปแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างคำพิพากษาของศาลต่างประเทศดังกล่าวแล้วเห็นว่า ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลที่สามารถนำมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอออกไปแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามข้อ ๑๒ (๓) ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนอาคารชุด การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด และมีคำสั่งไม่รับคำขอออกไปแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๗/๒๕๖๐)

๒.๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ นิติบุคคลอาคารชุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การกำหนดเพิ่มวาระการประชุมใหญ่วิสามัญของนิติบุคคลอาคารชุด วาระแต่งตั้งนิติบุคคลอาคารชุดและแต่งตั้งกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เป็นการกระทำโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย กรณีย่อมส่งผลให้การประชุมใหญ่วิสามัญของนิติบุคคลอาคารชุดในวาระการประชุมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ดังนั้น การที่ต่อมาได้มีการนำมติของที่ประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นไปจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและรักษาการผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต่อนายทะเบียนอาคารชุดเพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว และนายทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดรับจดทะเบียนให้ตามคำขอ การรับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารชุดของการเคหะแห่งชาติ เคหะชุมชนพญา ๑ ที่มีห้องชุดทั้งสิ้น ๕๗๖ ห้อง ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะผู้แทนของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเคหะชุมชนพญา ๑ และยังมีห้องชุดที่ยังขายไม่ได้และอยู่ในหน่วยเช่าซื้อรวม ๒๐๗ ห้อง อยู่ในฐานะเจ้าของร่วมที่มีจำนวนอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ ๑๑๔,๐๐๕ ของอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ๓๑๘,๑๔๔ อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ โดยมีคณะกรรมการนิติบุคคลจำนวน ๖ คน ทำหน้าที่ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นาง จ. กรรมการและผู้จัดการนิติบุคคลเคหะชุมชนพญา ๑ ได้มีหนังสือขอเชิญเจ้าของร่วมอาคารชุดฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔ นาฬิกา ณ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่ และวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔ นาฬิกา หากเจ้าของร่วมมาที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ต่อมา วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ นาง ร. หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนชลบุรี ๑ (พญา) มีหนังสือถึงประธานกรรมการ ขอให้เพิ่มวาระการเลือกตั้งและแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลและการแต่งตั้งกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ แต่เมื่อถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ไม่ปรากฏว่ามีรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ คงปรากฏเพียงหนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญของ นาย ฉ. ประธานกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ว่า เนื่องจากวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ องค์ประชุมไม่ครบ ประธานกรรมการจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการในวันดังกล่าวแทน เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ๔ คน ซึ่งที่ประชุมมีมติ ๓ ต่อ ๑ เสียง ให้เพิ่มวาระแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ และวาระแต่งตั้งกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ในการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ และให้ออกหนังสือเชิญประชุมโดยเพิ่มวาระการประชุมดังกล่าวเข้าไปด้วย ประธานกรรมการจึงมีหนังสือลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ เชิญเจ้าของร่วมอาคารชุดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดให้เจ้าของร่วมทราบ ต่อมา ในการประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมใหญ่วิสามัญมีมติให้ปลดนาง จ. ในฐานะผู้จัดการและรองประธานกรรมการ รวมทั้งกรรมการชุดเดิมออกอีก ๒ คน และแต่งตั้งนาย ฉ. เป็นรักษาการผู้จัดการ หลังจากนั้น นาย ฉ. ได้นำมติของที่ประชุมไปขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและรักษาการผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งให้ดำเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและรักษาการผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การจดทะเบียนแก้ไขดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบ



จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นโมฆะ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก่ไขทะเบียนกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้ถูกต้อง ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น นาย ส. สามีผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้อง นาย จ. เป็นจำเลย ต่อศาลจังหวัดพัทธยา เป็นคดีอาญา หมายเลขดำที่ ๗๘๒๒/๒๕๕๓ ขอให้แจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน กรณีจำเลยนำเสนอรายงานการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่จำเลยได้จัดให้ประชุมและรับรองความถูกต้องไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นเท็จ ไปแจ้งรายการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้หลงเชื่อว่าเป็นการประชุมที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงว่า คำฟ้องของโจทก์ที่ฟ้องกล่าวหาจำเลยนั้นถูกต้องและกระทำการดังกล่าวจริง โจทก์จึงขอถอนฟ้อง ซึ่งศาลจังหวัดพัทธยาอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยก่อนว่า ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือไม่ คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง จ. ในฐานะผู้จัดการและรองประธานกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เชิญเจ้าของร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ โดยมีวาระเพื่อเลือกตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดนัดประชุมในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ หากเจ้าของร่วมมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมอีกครั้ง ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ภายหลังได้รับแจ้งหนังสือเชิญประชุม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงประธานกรรมการและรักษาการผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอเพิ่มวาระการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ แต่ครั้งวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ไม่ปรากฏรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญว่ามีเจ้าของร่วมมาประชุมหรือไม่ คงปรากฏข้อเท็จจริงจากหนังสือเชิญเจ้าของร่วมมาประชุมใหญ่วิสามัญอีกครั้ง ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ว่า เจ้าของร่วมมาไม่ครบองค์ประชุม ประธานกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงประชุมคณะกรรมการในวันดังกล่าวแทน เพื่อกำหนดวาระเพิ่มตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้แทนขอเพิ่ม ๒ วาระ คือ ๑. แต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ๒. แต่งตั้งกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเอกสารในสำนวนไม่ปรากฏว่ามีหนังสือที่ประธานกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ เชิญคณะกรรมการมาประชุมแต่อย่างใด แต่กลับปรากฏว่ามีการประชุมคณะกรรมการในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากการประชุมใหญ่วิสามัญมีองค์ประชุมไม่ครบ นาย จ. ในฐานะประธานกรรมการนิติบุคคลฯ จึงเรียกให้กรรมการที่มาในวันดังกล่าวประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือมิได้มีกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนร้องขอให้มีการประชุมและประธานได้กำหนดวันประชุมภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้ร้องขอ



อันแสดงให้เห็นว่า การนัดประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ในวันดังกล่าวไม่มีการปฏิบัติตามมาตรา ๓๗/๕^{๑๕} และมาตรา ๓๗/๖^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และหากมีการนัดประชุมจริง ย่อมฟังได้ว่าเป็นการประชุมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ประกอบกับผู้ฟ้องคดียืนยันมาตลอดว่าไม่มีหนังสือเชิญประชุมจากประธานกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ และไม่มีการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ รวมทั้งไม่มีรายงานการประชุม คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ส่งต่อศาลตามที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๗/๒๒๒/๒๕๕๓ ของศาลจังหวัดพัทธยา ที่นาย ส. สามิผู้ฟ้องคดีเป็นโจทก์ฟ้องนาย จ. เป็นจำเลยในฐานะประธานกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ข้อหาแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน โดยจำเลยให้การยอมรับว่า ตนเองจัดประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญประจำปีครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยไม่ได้มีหนังสือนัดประชุมและระบุรายละเอียดตามมาตรา ๔๒/๓^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ และแจ้งแก่เจ้าของร่วมทุกคน ประกอบกับจำเลยก็ทราบดีอยู่แล้วว่า นาง จ. ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ และได้ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒/๓ และมาตรา ๔๓^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ แต่กลับจัดให้มีการประชุมเจ้าของร่วมวิสามัญประจำปีครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ในวันเดียวกัน คดีจึงมีพยานหลักฐานฟังได้ว่า การประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นการกระทำโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย นาย จ. ประธานกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ไม่เคยมีหนังสือเชิญประชุมเพื่อเพิ่มวาระตามที่

^{๑๕-๑๘} พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๗/๕ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

มาตรา ๓๗/๖ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๔๒/๓ การเรียกประชุมใหญ่ต้องทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจัดส่งให้เจ้าของร่วมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม

มาตรา ๔๓ การประชุมใหญ่ต้องมีผู้มาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่เจ้าของร่วมมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน และการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ผู้จัดการหรือคู่สมรสของผู้จัดการจะเป็นประธานในการประชุมใหญ่มิได้



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำขอ ดังนั้น การออกหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญของนาย จ. ประธานกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ โดยนัดประชุมในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นเหตุให้การประชุมใหญ่สามัญในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งมีวาระการประชุมแต่งตั้งผู้จัดการและกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ไม่ชอบเช่นกัน เมื่อการประชุมใหญ่สามัญไม่ชอบ การที่นาย จ. รักษาการผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ นำมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและรักษาการผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับจดทะเบียนให้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและรักษาการผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๑/๒๕๖๑)

๒.๖ การเลิกอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

๑. การจัดการเลือกตั้ง

๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๖

คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

๑. งานทะเบียนราษฎร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของประเทศและเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนั้น การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่อนุญาตเป็นการชั่วคราวต่อไป เนื่องจากมีเหตุจำเป็น จึงต้องพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เคร่งครัดเป็นอย่างยิ่ง การที่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙ กำหนดรายการเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป โดยระบุให้ใช้เฉพาะหนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษา ก็เพื่อให้มีการพิจารณาและวินิจฉัยถึงระยะเวลาที่บุคคลต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ป่วยต้องใช้พักรักษาพยาบาลโดยแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่ตรวจรักษา คำวินิจฉัยของแพทย์ประจำโรงพยาบาลดังกล่าวย่อมต้องกระทำภายใต้การควบคุมและมีระบบการบังคับบัญชาหรือการกำกับดูแล เพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือได้ของโรงพยาบาลนั้น ๆ หากกำหนดให้ใช้หนังสือรับรองจากแพทย์ประจำคลินิกทั่วไปที่มีอยู่จำนวนมาก ก็จะทำให้ยากแก่การตรวจสอบ หากมีแพทย์ที่มีความรับผิดชอบไม่เพียงพอหรือขาดจรรยาบรรณแพทย์ทำหนังสือรับรองให้คนต่างด้าวที่ไม่สุจริต อ้างเหตุจำเป็นในการพักรักษาตัวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงเกินคาดได้ การออกหนังสือรับรองในกรณีดังกล่าวจึงย่อมต้องมีความรอบคอบและรัดกุมมากกว่าการออกหนังสือรับรองแพทย์โดยทั่วไป ดังนั้น การออกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้างต้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากไม่มีหนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลมาแสดง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นชาวเยอรมัน เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้อยู่ในประเทศไทยได้จนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้เข้ารับการผ่าตัดผนังหน้าท้องที่เป็นไส้เลื่อนและตัดไขมันหน้าท้องที่คลินิกของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นผู้ทำการผ่าตัด และในเบื้องต้นผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ประเมินว่าต้องใช้เวลาพักรักษาพยาบาลประมาณ ๖๐ วัน นับแต่วันผ่าตัด แต่ปรากฏว่าภายหลังการผ่าตัด แผลผ่าตัดไม่หายเป็นปกติ ทำให้ต้องมีการรักษาแผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการตรวจรักษาเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ พบว่าผนังหน้าท้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยังแยกเป็นโพรงยาวประมาณ ๑ คืบ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า จำเป็นต้องใช้เวลาในการรักษาต่อไปอีกประมาณ ๔๕ วัน ซึ่งในวันเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปเพื่อรักษาแผลผ่าตัดดังกล่าวอีก ๔๕ วัน โดยแนบหนังสือรับรองของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอดังกล่าว แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้แจ้งว่า หนังสือรับรองดังกล่าวเป็นของแพทย์ประจำคลินิกมิใช่หนังสือรับรองของแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษาตามข้อ ๗ (๗.๒๔) ของคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๖/๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙ และปฏิเสธไม่รับคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณา แต่ปรากฏว่าในวันเดียวกัน (วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐) ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้กลับมาพบเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยแจ้งว่าไม่สามารถนำไปรับรองแพทย์ประจำโรงพยาบาลมาได้ และได้ยื่นหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ผู้กำกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชี้แจงเหตุผลของการปฏิเสธไม่รับคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณาเป็นหนังสือ โดยขอทราบเหตุผลว่าเหตุใดจึงใช้ใบรับรองแพทย์จากคลินิกไม่ได้ เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติกับแพทย์ประจำคลินิกที่ให้บริการแก่คนต่างชาติ แต่ไม่ได้รับการชี้แจงแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดว่าการขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปเพื่อรับการรักษายาบาล หรือการพักผ่อน หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย ต้องยื่นหนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษา เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติต่อแพทย์ที่ประกอบวิชาชีพตามคลินิกและให้สิทธิพิเศษแก่แพทย์ที่ประกอบวิชาชีพในโรงพยาบาล ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙ และอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อยู่รักษาตัวอีก ๔๕ วัน ตามใบรับรองแพทย์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๑๑ (๔)^๑ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๓๕^๒ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีในการพิจารณาถึงเหตุจำเป็นที่คนต่างด้าวจะขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเกินระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถวางระเบียบหรือทำคำสั่งเฉพาะเรื่องไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าวออกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๖/๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙ โดยกรณีเหตุแห่งความจำเป็นตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ นั้น ข้อ ๗ (๗.๒๔) ของคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังกล่าว ได้กำหนดเหตุจำเป็นในกรณีของการขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือการพักผ่อน หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและรายการเอกสารให้คนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ ต้องได้รับการรับรองและร้องขอจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษา โดยมีหนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษา และโดยที่เหตุ

^๑ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) วางระเบียบหรือทำคำสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการตำรวจหรือพนักงานสอบสวนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น

^๒ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓๕ คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๔ อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ก็ได้

ระยะเวลาที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้กำหนดดังนี้

(๑) ไม่เกินสามสิบวัน สำหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๔) (๘) และ (๙)

(๒) ไม่เกินเก้าสิบวัน สำหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๓)

(๓) ไม่เกินหนึ่งปี สำหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๕) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕)

(๔) ไม่เกินสองปี สำหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๖)

(๕) ตามกำหนดระยะเวลาตามความจำเป็น สำหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๒)

(๖) ตามกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควรสำหรับกรณีตามมาตรา ๓๔ (๗)

ในกรณีที่คนต่างด้าวมีเหตุจำเป็นจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่กำหนดใน (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี และเมื่อได้อนุญาตแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต

การขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปแต่ละครั้ง ให้คนต่างด้าวยื่นคำขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ในระหว่างรอฟังคำสั่งให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้



แห่งความจำเป็นตามข้อ ๗ (๗.๒๔) ของคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น จะต้องพิจารณาการเจ็บป่วยที่อ้างในคำขอว่า มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล เป็นการด่วนและหรือถึงขนาดที่จะเป็นอุปสรรคในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือไม่ ซึ่งต้องอาศัยดุลพินิจของแพทย์เป็นสำคัญ เมื่อพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของประเทศและเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนั้น กรณีที่คนต่างด้าว มีเหตุจำเป็นจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ด้วยเหตุจำเป็นดังกล่าว การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป จึงต้องพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เคร่งครัดเป็นอย่างยิ่ง การที่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังกล่าว กำหนดรายการเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป โดยระบุให้ใช้เฉพาะหนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษา ก็เพื่อให้มีการพิจารณาและวินิจฉัย ถึงระยะเวลาที่บุคคลต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ป่วยต้องใช้พักรักษาพยาบาลจากแพทย์ประจำโรงพยาบาล ที่ตรวจรักษา ซึ่งคำวินิจฉัยของแพทย์ประจำโรงพยาบาลดังกล่าวย่อมต้องกระทำภายใต้ การควบคุมและมีระบบการบังคับบัญชาหรือการกำกับดูแลเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่น หรือความเชื่อถือได้ของโรงพยาบาลนั้น ๆ หากกำหนดให้ใช้หนังสือรับรองจากแพทย์ ประจำคลินิกทั่วไป ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก ก็จะทำให้ยากแก่การตรวจสอบ และหากมีแพทย์ที่มีความรับผิดชอบไม่เพียงพอหรือขาดจรรยาบรรณแพทย์ทำหนังสือรับรองให้คนต่างด้าว ที่ไม่สุจริต อ้างเหตุจำเป็นในการพักรักษาตัวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ดังนั้น การออกหนังสือรับรองดังกล่าวจึงย่อมต้อง มีความรอบคอบและรัดกุมมากกว่าการออกหนังสือรับรองของแพทย์โดยทั่วไป การออกคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๗.๒๔) จึงเป็นการ ใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผลตามที่มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ ให้อำนาจแล้ว คำสั่งสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งปฏิเสธ ไม่รับคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจาก ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีหนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลมาแสดง โดยอ้างคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๖/๒๕๖๑)



๓. งานทะเบียนอาวุธปืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. งานทะเบียนการพนัน

โดยที่มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ บัญญัติสาระสำคัญในใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันว่า จะต้องกำหนดรายการเกี่ยวกับ “สถานที่” ไว้ด้วย ดังนั้น สถานที่ที่จะจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่จึงเป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญของการออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ นายอำเภอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต และผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจอนุมัติให้ออกใบอนุญาต ย่อมมีดุลพินิจที่จะพิจารณาว่า สถานที่ตามที่ระบุไว้ในคำขอใบอนุญาตนั้น เป็นสถานที่ที่เหมาะสมและสมควรออกใบอนุญาตให้ตามคำร้องขอหรือไม่ ทั้งนี้ โดยจะต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาภายในกรอบของคำสั่งและระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อในระหว่างพิจารณาคำขอได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกในไก่ชน ซึ่งแม้ว่าพระราชบัญญัติการพนันฯ จะไม่มีบทบัญญัติให้การออกใบอนุญาตและการอนุมัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องคำนึงถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก็ตาม แต่การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุมัติให้ออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นพนันชนไก่ โดยคำนึงถึงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมีเหตุอันสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันต่อนายอำเภอแก้งคร้อเพื่อขอรับใบอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน และขออนุญาตตั้งบ่อนการพนันประเภทชนไก่ จำนวน ๑ แห่งที่บ้านเลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งไม่อนุมัติให้จัดให้มีสถานที่ (เปิดบ่อน) ชนไก่ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากสถานที่ที่ขออนุญาตขัดต่อสุขลักษณะและอนามัยตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกในไก่ชน ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จึงไม่เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๑๓/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๓ เรื่อง วางระเบียบการพิจารณาอนุญาตให้มีการเล่นการพนันชนไก่และกีดปลา



และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกีดปลา พ.ศ. ๒๕๒๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๕ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะขอจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ จึงได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอรับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน และขออนุญาตตั้งบ่อนการพนันประเภทชนไก่ ตามแบบ พ.น. ๑ ต่อนายอำเภอแก้งคร้อ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔^๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวได้ระบุสถานที่ขออนุญาตตั้งบ่อนการพนันว่า คือ บ้านเลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ดังนั้นจึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่มาตรา ๗ (๒)^๔ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ กำหนดแล้ว นายอำเภอแก้งคร้อซึ่งเป็นองค์กรเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจออกใบอนุญาต และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นองค์กรเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจอนุมัติให้ออกใบอนุญาต ย่อมมีดุลพินิจพิจารณาว่า สถานที่ตามที่ผู้ฟ้องคดีระบุไว้ในคำขอนั้น เป็นสถานที่ที่เหมาะสมและสมควรออกใบอนุญาตให้ตามคำร้องขอหรือไม่ โดยในการพิจารณาดำเนินการเพื่อบันทึกและอนุมัติตามคำขอของผู้ฟ้องคดีนั้น นายอำเภอแก้งคร้อ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องใช้ดุลพินิจภายในกรอบ

^๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘

ข้อ ๔ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเล่นการพนันตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ และใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นเกมหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมาตรา ๘

(๑) ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สำหรับกรุงเทพมหานคร

(๒) นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

ข. การพนันต่อไปนี้ ในกรุงเทพมหานคร ให้ออกใบอนุญาตได้เมื่ออธิบดีกรมการปกครองสั่งอนุมัติแล้ว ในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ออกใบอนุญาตได้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว

(๑) ให้สัตว์ต่อสู้กัน

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

^๔ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘

มาตรา ๗ ใบอนุญาตทุกฉบับต้องกำหนด

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๒) สถานที่ วัน เดือน ปี และกำหนดเวลาที่อนุญาตให้เล่น ถ้าเป็นใบอนุญาตสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ และสรีป ให้ระบุจำนวนสลากที่จะขายกับสถานที่ วันและเวลาที่จะออกด้วย

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



ของคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๑๓/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๓ เรื่อง วางระเบียบการพิจารณาอนุญาตให้มีการเล่นการพนันชนไก่และกั๊ดปลา ข้อ ๓ ที่กำหนดว่า สถานที่เล่นจะต้องมีบริเวณกว้างขวางและมั่นคง ไม่ขัดต่อสุขลักษณะและอนามัย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกั๊ดปลา พ.ศ. ๒๕๒๕ ข้อ ๖ ที่กำหนดว่า สถานที่เล่นจะต้องมีบริเวณกว้างขวางมั่นคง ไม่ขัดต่อสุขลักษณะอนามัย แต่ในระหว่างการพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีได้มีการระบาดของโรคระบาดในตัวอย่างซากเป็ดไข่ ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่อาจติดต่อในสัตว์และคน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกผู้จำหน่ายสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกได้ และเนื่องจากจังหวัดชัยภูมิอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีประกาศให้ท้องที่ของทุกชุมชนทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ/กิ่งอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกอื่น หรือไข่สำหรับทำพันธุ์ทุกชนิด ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกในไก่ชน ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ กำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการพิจารณาอนุญาตให้เปิดสนามไก่ชน การเคลื่อนย้ายไก่ชนเพื่อเข้าสนามไก่ชน เพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนก รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในไก่ชนในระดับจังหวัด โดยจังหวัดชัยภูมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสนามชนไก่หรือสนามประลองไก่ จังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการตรวจสอบสนามชนไก่ระดับอำเภอ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและตรวจรับรองสนามชนไก่ที่มีความประสงค์จะขออนุญาตเล่นการพนันชนไก่หรือสนามประลองไก่ที่จะจัดซ้อมเพื่อคัดเลือกพันธุ์ไก่ให้มีระบบการป้องกันโรคที่ดี ดังนั้น ในการพิจารณาเพื่ออนุญาตและอนุมัติตามคำขอของผู้ฟ้องคดีนั้น นอกจากจะต้องใช้ดุลพินิจภายในกรอบของคำสั่งและระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ด้วย เพราะแม้ว่าพระราชบัญญัติการพนันฯ จะไม่มีบทบัญญัติให้การออกใบอนุญาตและการอนุมัติขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคำนึงถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่การใช้ดุลพินิจในการออกใบอนุญาตให้จัดให้มีสนามไก่ชนโดยคำนึงถึงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคระบาดของไข้หวัดนก ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมีเหตุอันสมควร เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สนามชนไก่ที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตมีที่ตั้งด้านทิศเหนือติดกับบรีสอร์ทที่ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยอยู่ระหว่างขออนุญาต และทางด้านทิศตะวันออกห่างออกไปประมาณ ๑,๐๔๕ เมตร มีฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ซึ่งตามความเห็นของปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด เห็นว่า เป็นอันตรายต่อสุขลักษณะและอนามัย ประกอบกับความเห็น



ทางวิชาการของผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคไข้หวัดนกกรมปศุสัตว์ซึ่งเห็นว่า สนามชนไก่เป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก และจุดที่ตั้งอยู่ในรัศมีที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสนามไก่ชนหรือสนามประลองไก่จังหวัดชัยภูมิ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ไม่ผ่านการประเมิน จึงรับฟังได้ว่า สถานที่ที่ขออนุญาตให้มีการเล่นการพนันและตั้งบ่อนการพนันประเภทชนไก่ของผู้ฟ้องคดีขัดต่อสุลักษณะและอนามัย ไม่เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๑๓/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกีดปลาย ดังนั้น การใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งการไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเปิดสนามชนไก่ตามที่ขออนุญาตมานั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๔/๒๕๖๑)

๖. งานทะเบียนสมาคม

๖.๑ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

มาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้อำนาจนายทะเบียนที่จะไม่รับจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการของสมาคมการค้าเฉพาะกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่า ผู้ที่ได้รับการตั้งให้เป็นกรรมการเป็นผู้ซึ่งมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า อาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้น หากเป็นกรณีที่ประชุมใหญ่ของสมาคมการค้าลงมติอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม ก็เป็นเรื่องที่สมาชิกคนหนึ่งคนใดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่นั้นเสีย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งหากศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าว สมาชิกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก็สามารถนำคำพิพากษาศาลมายื่นต่อนายทะเบียนเพื่อดำเนินการยกเลิกหรือเพิกถอนการจดทะเบียนที่ดำเนินการไปแล้วได้ ดังนั้น การที่นายทะเบียนสมาคมการค้ากรุงเทพมหานครมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริงว่า การเลือกตั้งกรรมการของผู้ฟ้องคดีกระทำโดยฝ่าฝืนข้อ ๑๘ ของข้อบังคับของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ อันเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทสมาคมตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินการเลือกตั้งกรรมการโดยมีสมาชิกสมัครเป็นกรรมการจำนวน ๑๖ คน และไม่มี การรับรองจากสมาชิกสามัญอื่นไม่น้อยกว่าสองคน ซึ่งแตกต่างจากวิธีที่กำหนดในข้อ ๑๘ ของข้อบังคับของผู้ฟ้องคดี ที่กำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้โดยเฉพาะว่า การเลือกตั้งกรรมการให้กระทำด้วยวิธีลงคะแนนลับ โดยให้สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญเสนอชื่อของสมาชิกสามัญซึ่งตนประสงค์จะให้เข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมใหญ่ โดยมีสมาชิกสามัญอื่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นว่า การเลือกตั้งคณะกรรมการผู้ฟ้องคดีกระทำโดยฝ่าฝืนข้อ ๑๘ ของข้อบังคับของผู้ฟ้องคดี เป็นผลให้การเลือกตั้งคณะกรรมการตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีดังกล่าวไม่ชอบด้วยข้อบังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการจำนวน ๑๔ คน ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับจดทะเบียนกรรมการนั้นชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคำขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า การเลือกตั้งคณะกรรมการของผู้ฟ้องคดีกระทำการโดยฝ่าฝืนข้อ ๑๘ ของข้อบังคับของผู้ฟ้องคดี เป็นผลให้มติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวไม่ชอบด้วยข้อบังคับ จึงมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการจำนวน ๑๔ คน ตามคำขอนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างเป็นเหตุไม่รับจดทะเบียนกรรมการ จำนวน ๑๔ คน ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี เป็นการกล่าวอ้างเหตุนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐ วรรคสอง^๕ แห่งพระราชบัญญัติ

^๕ พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ ๗๗ ๗๗

ถ้านายทะเบียนเห็นว่าผู้ได้รับการตั้งให้เป็นกรรมการนั้นเป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นายทะเบียนมีอำนาจไม่รับจดทะเบียนผู้นั้นเป็นกรรมการของสมาคมการค้าได้



สมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติไว้เฉพาะกรณีผู้ที่ได้รับการตั้งให้เป็นกรรมการเป็นผู้ซึ่งมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า อาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้น และหากมีข้อเท็จจริงดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างจริง ก็เป็นเรื่องที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งของผู้ฟ้องคดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้าฯ จะต้องดำเนินการร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของผู้ฟ้องคดีที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมการค้าตามมาตรา ๓๕^๖ แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หากศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ สมาชิกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก็สามารถนำคำพิพากษาศาลมายื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อดำเนินการยกเลิกหรือเพิกถอนการจดทะเบียนที่ดำเนินการไปแล้วได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยข้อเท็จจริงว่า การเลือกตั้งกรรมการของผู้ฟ้องคดีกระทำโดยฝ่าฝืนข้อ ๑๘ ของข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให้มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยข้อบังคับ จึงไม่รับจดทะเบียนกรรมการของผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับจดทะเบียนกรรมการ จำนวน ๑๔ คน ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิกฎาพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับจดทะเบียนกรรมการของผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘๐/๒๕๖๐)

^๖ พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๓๕ ถ้าที่ประชุมใหญ่ของสมาคมการค้าลงมติอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมการค้า เมื่อสมาชิกคนหนึ่งคนใดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ ให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่นั้นเสีย แต่ในกรณีที่สมาชิกร้องขอให้เพิกถอนให้กระทำภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ลงมตินั้น



บทที่ ๑๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก

๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ไม่ว่าการชุมนุมจะเป็นไปโดยสงบที่จะได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ย่อมต้องปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมตามขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าสลายการชุมนุม มีข้อบกพร่องทั้งในขั้นตอนการเตรียมการหารถดับเพลิงมาใช้ในการสลายการชุมนุม และมีข้อบกพร่องในวิธีการยิงแก๊สน้ำตา ประกอบกับแก๊สน้ำตาที่นำมาใช้เป็นแก๊สที่ซื้อมาเป็นเวลานานจึงมีประสิทธิภาพต่ำ ทำให้ต้องใช้แก๊สน้ำตาจำนวนมากเกินกว่าที่จะใช้โดยปกติทั่วไป จนเกิดการปั่นป่วนชุลมุน และผู้ชุมนุมได้รับอันตรายทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ชุมนุมมากกว่าผลตามปกติที่เกิดจากการใช้แก๊สน้ำตาที่มีประสิทธิภาพดีและยิงโดยวิธีการที่ถูกต้อง เมื่อข้อบกพร่องดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ชุมนุมแต่ละราย อันเป็นสิทธิตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดกรณีพิพาท จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดจึงต้องรับผิดชอบต่อผู้ได้รับความเสียหายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยห้าสิบรายและผู้ร้องสอดทั้งสิบเอ็ดรายเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองร่วมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอยู่บริเวณโดยรอบรัฐสภา เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้เข้าปฏิบัติภารกิจตามแผนผลักดันผู้ชุมนุมเพื่อเปิดทางให้สมาชิกรัฐสภาเข้าไปประชุมรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาลที่รัฐสภา โดยได้มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เป็นเหตุให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมากซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยห้าสิบราย

